

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2074/2532

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายบุญถึง วุฒิยา

จำเลย

นางไพบุลย์ น่วมถนอม ผู้ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 114, มาตรา 116

ความว่า ผู้ร้องเป็นผู้ประกันจำเลยในระหว่างฎีกาโดยวางเงินประกันเป็นหลักประกัน บัดนี้ผู้ร้องมีความจำเป็นต้องใช้เงินที่ติดังกล่าวซึ่งจำเลยได้หาผู้ประกันและหลักทรัพย์มาประกันจำเลยแทนผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องจึงขอเปลี่ยนตัวผู้ประกันและขอถอนหลักประกันคืนโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291,300 ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 8 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,78,157,160 จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 8 ปี 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชังจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 149)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาประกัน
200,000 บาท โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกัน (อันดับ 144)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 151)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาคดีนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาคดีนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สุวรรณ ตระการพันธ์-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ